

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.454.1/DRUO del 27 mag 2021
Procedura per la Gestione del Contenzioso del Lavoro

Con la presente Comunicazione Organizzativa, vengono definiti i ruoli, le responsabilità e le modalità operative inerenti il processo di Contenzioso del Lavoro in recepimento della CO/G n. 41/DCRUO del 7 Febbraio 2020 "Procedura per la gestione del contenzioso in materia legale lavoro".

La presente Comunicazione Organizzativa aggiorna e sostituisce la CO n.454/DRUO del 25 set 2014.

FIRMATO
Stefano Conti

Procedura per la Gestione del Contenzioso del Lavoro

Nuova
Revisione Parziale
Revisione Totale

X

Firma
Emanata da:

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Stefano Conti

Verificata da:

Responsabile DAFC/Amministrazione e Bilancio

Francesca Serra

Responsabile DRUO/Gestione del Personale e Contenzioso

Maria Carmela Schettino

Responsabile DRUO/Organizzazione e Processi

Nadia Marsili

Verifica di conformità con principi e regole di Gruppo

FS SpA/DCRUO/Group Organisation

Data emissione: 27 mag 2021

Data di decorrenza: 27 mag 2021

Tavola della Revisione

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	25 set 2014	Prima emissione La presente procedura recepisce l'indicazione dell'Audit n.0376/2013 "Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in materia lavoro e dei relativi contatti con la Pubblica Amministrazione" presso la Direzione Risorse Umane e Organizzazione
01	27 mag 2021	- Recepimento CO/G n.41/DCRUO del 7 Febbraio 2020 - Aggiornamento sulla base del vigente assetto organizzativo;

INDICE

TAVOLA DELLA REVISIONE	3
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA.....	5
2. STRUTTURE E SOGGETTI	5
3. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	7
3.1. SOTTOPROCESSO 01 - TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE	7
3.2. SOTTOPROCESSO 02 - AZIONE GIUDIZIARIA PASSIVA	8
3.3. SOTTOPROCESSO 03 - PROCEDURE SPECIALI	9
3.4. SOTTOPROCESSO 04 - AZIONE GIUDIZIARIA ATTIVA	10
3.5. SOTTOPROCESSO 05 - RICORSO IN ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.....	11
3.6. SOTTOPROCESSO 06 - RAPPORTO INFORMATIVO	13
3.7. SOTTOPROCESSO 07 - PROCURATORE SPECIALE	14
3.8. SOTTOPROCESSO 08 - ESECUZIONE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI E ACCORDI TRANSATTIVI. PROSECUZIONE GIUDIZIO.....	15
3.9. SOTTOPROCESSO 09 - CONTRIBUTI UNIFICATI. COMPENSI CTU. ONORARI PRESIDENTI COLLEGI DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO.....	16
3.10.SOTTOPROCESSO 10 - LIQUIDAZIONE ONORARI	17
3.11.SOTTOPROCESSO 11 - MONITORAGGIO ATTIVITÀ	18
4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	19

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.454.1/DRUO del 27 mag 2021 Procedura per la Gestione del Contenzioso del Lavoro	DRUO Pagina 5 di 19
---	--	--

1. Scopo e Contenuti della Procedura

Con riferimento al Contratto Aziendale FS Italiane e CCNL Mobilità/Area Attività Ferroviarie e in conformità alla Comunicazione Organizzativa di Gruppo n.41/DCRUO del 7 febbraio 2020 "Procedura per la gestione del contenzioso in materia legale lavoro", Trenitalia/DRUO definisce lo standard esecutivo del processo di gestione del contenzioso del lavoro.

La presente Comunicazione Organizzativa, pertanto, fornisce le istruzioni operative da seguire per la corretta gestione delle fasi del contenzioso del lavoro in Trenitalia.

La corretta gestione del processo deve consentire di:

- definire lo standard da applicare in maniera omogenea trasversalmente a tutte le strutture aziendali;
- definire le responsabilità delle strutture coinvolte nelle fasi del processo;
- monitorare tutte le fasi del processo al fine di effettuare i dovuti interventi correttivi sul processo stesso;
- dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- dare attuazione a quanto previsto in materia dall'Anti Bribery & Corruption Management System di Trenitalia;
- dare attuazione alle norme comportamentali contenute nel Codice Etico del Gruppo FS.

2. Strutture e Soggetti

Trenitalia

Strutture Aziendali coinvolte

- Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO)
 - Gestione del Personale e Contenzioso (GPC)
 - Disciplina e Contenzioso (DC)
 - Risorse Umane territoriali (RU Terr.li)
- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC)
 - Amministrazione e Bilancio (AB)

Soggetti coinvolti

Dipendenti/ex dipendenti

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.454.1/DRUO del 27 mag 2021 Procedura per la Gestione del Contenzioso del Lavoro	DRUO Pagina 6 di 19
---	---	--

Altre Società del Gruppo

Ferrovie dello Stato Italiane

- Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione (DCRUO)
 - Legale Lavoro (LL)
 - Legal Advisor (LA) competente

Ferservizi SpA

Soggetti Esterni

Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)

Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO)

Dipendente di ditta appaltatrice/Soggetti esterni

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.454.1/DRUO del 27 mag 2021 Procedura per la Gestione del Contenzioso del Lavoro	DRUO Pagina 7 di 19
---	---	--

3. Descrizione Iter Procedurale

3.1. Sottoprocesso 01 - Tentativo Facoltativo di Conciliazione

<i>Sottoprocesso 01 - Tentativo Facoltativo di Conciliazione</i>	
<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	Trenitalia - Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) - Gestione del Personale e Contenzioso (GPC) - Disciplina e Contenzioso (DC) - Risorse Umane Territoriali (RU Terr.li) - Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) - Amministrazione e Bilancio (AB) Ferservizi Soggetti Esterni Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)
<i>Descrizione</i> L'azione giudiziaria può essere preceduta dalla proposizione, da parte del lavoratore, di un Tentativo di Conciliazione, da svolgersi davanti ad un'apposita Commissione, istituita presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente (L. 4/11/2010 n. 183 – c.d. Collegato Lavoro e successive modifiche). L'azienda (parte convenuta) può, a propria volta, accettare o meno la procedura. Nel primo caso, entro 20 gg. dalla notifica alla Società di copia della richiesta (mediante consegna a mano, Racc. A/R o PEC Societaria), le strutture DRUO/Gestione del Personale e Contenzioso/Disciplina e Contenzioso (DC), e DRUO/Risorse Umane Territoriali (RU Terr.li) ognuno per il rispettivo perimetro di competenza e DRUO/GPC/DC in via esclusiva per casi seriali di interesse nazionale e obbligo solidale, devono depositare una memoria difensiva condivisa entro 10 gg. dal ricevimento della memoria, la Commissione di Conciliazione convoca le parti per espletare il tentativo di conciliazione, che avrà luogo entro 30 gg. dalla data di convocazione. L'Azienda presenzierà al Tentativo Facoltativo di Conciliazione con un proprio rappresentante munito di procura speciale o di delega ad hoc. Se le parti raggiungono un accordo, viene redatto processo verbale. Successivamente, la struttura interessata (DRUO/RU Terr.li – DRUO/GPC/DC) si attiva per la sua esecuzione impartendo le opportune disposizioni ai soggetti preposti (Ferservizi e DAFC/Amministrazione e Bilancio). Se le parti non raggiungono alcun accordo, la Commissione formula una proposta conciliativa. L'eventuale non accettazione di tale proposta va motivata e costituirà oggetto di valutazione da parte del Giudice in sede di giudizio; pertanto, qualora l'azienda preveda <i>ab origine</i> di non poter aderire ad una ipotesi conciliativa, è opportuno non accettare la procedura fin dall'inizio. Nel secondo caso, ovvero qualora l'azienda non accetti, il lavoratore è libero di adire l'autorità giudiziaria ex art. 410 c. 7 c.p.c. e l'ITL non è tenuta ad ulteriori adempimenti.	
<i>Controlli Chiave L.262/2005</i>	PAC/TRE n. 004 "Gestione del Personale Dipendente"
<i>Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001</i>	Macro attività (cod. N): "Contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria"
<i>Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC</i>	N.A.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.454.1/DRUO del 27 mag 2021 Procedura per la Gestione del Contenzioso del Lavoro	DRUO Pagina 8 di 19
---	---	--

Management System	
--------------------------	--

3.2. Sottoprocesso 02 - Azione Giudiziaria Passiva

Sottoprocesso 02 - Azione Giudiziaria Passiva	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia - Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) - Gestione del Personale e Contenzioso (GPC) - Disciplina e Contenzioso (DC) Ferrovie dello Stato Italiane SpA - Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione (DCRUO) - Legale Lavoro (LL) Ferservizi Dipendente/ex dipendente/dipendente ditta appaltatrice/soggetti esterni
Descrizione Il lavoratore o ex lavoratore o dipendente ditta appaltatrice o altro soggetto esterno può promuovere un'azione giudiziaria a mezzo del proprio Legale, che provvederà al deposito del ricorso presso la Sezione Lavoro del Tribunale territorialmente competente; il Giudice competente a trattare la causa di lavoro è quello nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro, oppure dove si trova la sede legale dell'azienda, o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore al momento della controversia o presso cui prestava la sua opera al momento in cui il rapporto è cessato (art. 413 c. 2 c.p.c.). Il ricorrente dovrà altresì provvedere alla notifica del ricorso presso la sede legale dell'azienda, sita in Piazza della Croce Rossa, 1 – Roma. Eventuali tentativi di notifiche effettuate presso sedi aziendali territoriali, devono essere rifiutate. Nel ricorso è indicato il nominativo del giudice assegnatario, la data e l'ora in cui si terrà la prima udienza per la comparizione delle Parti. La ricezione dei ricorsi cartacei è curata dalla struttura di Ferservizi preposta che provvede, poi, ad inviare l'originale dei ricorsi notificati alla Struttura DCRUO/LL, trasmettendo altresì copia dell'atto a mezzo Proton alla struttura DRUO/GPC/DC. DCRUO/LL, a propria volta, fa richiesta di predisposizione del rapporto informativo necessario per la difesa aziendale alla competente struttura di DRUO inviandone informativa anche alla struttura di DRUO/GPC/DC. In caso di ricorsi notificati alla PEC di Trenitalia, gli stessi andranno trasmessi, dalla struttura DRUO/GPC/DC, alla DCRUO/LL tramite la mail box notifichelegalelavoro.pec@fsitaliane.it, anticipandoli anche alla struttura di Trenitalia competente alla trattazione. DCRUO/LL fa richiesta di predisposizione del rapporto informativo necessario per la difesa aziendale alla competente struttura di DRUO inviandone informativa anche alla struttura di DRUO/GPC/DC.	
Controlli Chiave L.262/2005	PAC/TRE n. 004 "Gestione del Personale Dipendente"
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	Macro attività (cod. N): "Contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria"

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.454.1/DRUO del 27 mag 2021 Procedura per la Gestione del Contenzioso del Lavoro	DRUO Pagina 9 di 19
---	---	--

Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	N.A.
--	------

3.3. Sottoprocesso 03 - Procedure Speciali

Sottoprocesso 03 - Procedure Speciali	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia - Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) - Gestione del Personale e Contenzioso (GPC) - Disciplina e Contenzioso (DC) - Risorse Umane Territoriali (RU Terr.li) Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione (DCRUO) - Legale Lavoro (LL) – LA Procedure Speciali
Descrizione Il dipendente può avvalersi della tutela giudiziale di urgenza mediante ricorso ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere un provvedimento cautelare. Esso si caratterizza per i tempi molto rapidi di svolgimento del giudizio, nonché per il fatto che l'organo giudicante è chiamato ad una sommaria valutazione sulla apparente sussistenza sia del diritto vantato (<i>fumus boni iuris</i>), sia di un danno grave ed irreparabile (<i>periculum in mora</i>) che possano derivare dall'attesa del giudizio ordinario. Il Sindacato può avvalersi del procedimento ex art. 28 della L. 300/70 per chiedere la cessazione della condotta antisindacale e la rimozione dei suoi effetti. Avverso la decisione del giudice, che viene presa a mezzo di decreto motivato, è possibile l'impugnazione mediante opposizione. Il soggetto, dipendente o non dipendente, può avvalersi del procedimento speciale di cui all'art. 38 D.Lgs. 198/2006 per chiedere la cessazione della condotta discriminatoria e la rimozione dei suoi effetti. Per i tre procedimenti anzidetti la predisposizione del rapporto informativo riveste carattere di urgenza in quanto la trattazione processuale è improntata alla massima celerità. L'inoltro del rapporto informativo al LA Procedure Speciali dovrà essere effettuato con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la costituzione in giudizio.	
Controlli Chiave L.262/2005	PAC/TRE n. 004 "Gestione del Personale Dipendente"
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	Macro attività (cod. N): "Contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria"
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	N.A.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.454.1/DRUO del 27 mag 2021 Procedura per la Gestione del Contenzioso del Lavoro	DRUO Pagina 10 di 19
---	---	---

3.4. Sottoprocesso 04 - Azione Giudiziaria Attiva

Sottoprocesso 04 - Azione Giudiziaria Attiva	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia - Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) - Gestione del Personale e Contenzioso (GPC) - Disciplina e Contenzioso (DC) - Risorse Umane Territoriali (RU Terr.li) Ferrovie dello Stato Italiane SpA - Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione - Legale Lavoro (LL) - Legal Advisor (LA) Ferservizi
Descrizione Quando si ravvisano le condizioni per agire giudizialmente nei confronti di un dipendente, ex dipendente o altro, la Società – valutata l'opportunità di introdurre un contenzioso come parte attrice/ricorrente – interessa il LA competente per un parere che, unitamente alla valutazione di opportunità, dal LA viene trasmesso a DCRUO/LL che, in qualità di Istitore della Società, autorizza la proposizione dell'azione giudiziale. Autorizzata la proposizione dell'azione giudiziale, la società, tramite DRUO/GPC/DC e DRUO/RU Terr.li provvede a predisporre l'istruttoria di causa occupandosi di redigere un rapporto informativo sui fatti oggetto dell'instaurando contenzioso, collazionando altresì la documentazione e allegazione di supporto e lo inoltra tempestivamente a DCRUO/LL. Il LA competente, sulla base di valutazioni di carattere tecnico-giuridico, nonché dell'analisi di precedenti giurisprudenziali o di casi analoghi, e soprattutto dello studio delle informazioni istruttorie ricevute dalla società, elabora una memoria e provvede ad inoltrarla al Legale esterno o interno cui viene affidato il patrocinio della causa e con il quale la struttura competente di Legale Lavoro condividerà la strategia difensiva e la gestione di ogni fase e grado del contenzioso. La linea e la condotta difensive da seguire in ogni stato e grado del giudizio è oggetto di valutazione congiunta tra la società, il LA, ovvero con DCRUO/LL per il tramite del Responsabile Procedure Speciali, nei contenziosi di maggiore complessità la procedura di gestione del contenzioso segue lo stesso iter delle cause passive. Per le cause attive in materia di recupero credito nei confronti di dipendenti/ex dipendenti e di altro personale (ad esempio di ditte appaltatrici) oppure di recuperi di spese legali nei confronti di avvocati distrattari di controparte, il LA Area Centro e Procedure Recupero procede a porre in essere gli adempimenti necessari per il recupero in via stragiudiziale e successivamente giudiziale, conferendo incarico ad un Legale esterno o interno. Le strutture di DRUO/RU Terr.li per il tramite di DRUO/GPC/DC forniscono i documenti necessari eventualmente richiesti da parte della struttura di DCRUO/LL/LA Area Centro e Procedure Recupero, interfacciandosi con le competenti strutture di Ferservizi.	
Controlli Chiave L.262/2005	PAC/TRE n. 004 "Gestione del Personale Dipendente"
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	Macro attività (cod. N): "Contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria"
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	N.A.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.454.1/DRUO del 27 mag 2021 Procedura per la Gestione del Contenzioso del Lavoro	DRUO Pagina 11 di 19
---	---	---

3.5. Sottoprocesso 05 - Ricorso in accertamento della legittimità delle sanzioni disciplinari

<i>Sottoprocesso 05 - Ricorso in accertamento della legittimità delle sanzioni disciplinari</i>	
<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	Trenitalia - Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) - Gestione del Personale e Contenzioso (GPC) - Disciplina e Contenzioso (DC) - Risorse Umane Territoriali (RU Terr.li) Ferrovie dello Stato Italiane SpA - Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione - Legale Lavoro (LL) - Legal Advisor (LA) Soggetti Esterni Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO) Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)
<i>Descrizione</i> Nell'ambito del più generale Sottoprocesso dell'Azione Giudiziaria Attiva, rientra la disciplina dell'azione di accertamento della legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate ai dipendenti, mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO), ossia il Giudice del Lavoro territorialmente competente. Essa si configura allorquando, a fronte dell'impugnazione della sanzione disciplinare (espulsiva o conservativa) da parte del lavoratore dinnanzi al Collegio di Conciliazione e Arbitrato (sia esso interno o esterno), la società rifiuti di aderirvi e decida di devolvere all'AGO la questione della legittimità della sanzione impugnata. Fermo restando che la gestione delle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari è contenuta nella CO n.81/DRUO r.v., cui si rimanda integralmente per la regolamentazione del relativo processo, viene di seguito sintetizzata la procedura da osservare nel caso di diniego del collegio (sia esso interno o esterno) adito dal lavoratore e della conseguente introduzione dell'azione di accertamento da parte dell'Azienda davanti all'AGO. A tal proposito si rammenta che, nel caso in cui il lavoratore, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, formuli richiesta di costituzione di CCA, sia esso esterno dinanzi all'ITL territorialmente competente ex art. 7 della legge n. 300/1970 ovvero interno ex art. 67 CCNL Mobilità/ACAF del 16/12/2016, la società che non intende aderire all'invito di nominare il proprio rappresentante in seno al costituendo CCA, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla notifica della suddetta richiesta, deve formalizzare il rifiuto di adesione e la contestuale volontà di adire l'AGO, depositando entro il medesimo termine, ricorso in accertamento della legittimità della sanzione disciplinare impugnata. <i>a. Collegio di Conciliazione e Arbitrato esterno (ex art. 7 della legge n. 300/1970)</i> In questo caso, pervenuto da parte dell'ITL competente l'invito a nominare in seno al costituendo CCA il rappresentante aziendale, entro 10 giorni dalla notifica della suddetta richiesta, a pena di decadenza, DRUO/GPC/DC o DRUO/RU Terr.li competenti devono formalizzare alla ITL richiedente e al lavoratore interessato, il rifiuto di adesione al costituendo CCA e la volontà di adire l'AGO mediante il deposito del ricorso in	

accertamento.

Pertanto, ricevuta la suddetta comunicazione, DRUO/RU Terr.li competenti devono interessare tempestivamente DRUO/GPC/DC e informare immediatamente il LA territorialmente competente circa la volontà di adire il Giudice del Lavoro, esponendone le ragioni e fornendo tutta la documentazione relativa alla procedura disciplinare posta in essere.

DRUO/GPC/DC, una volta acquisito, per il tramite del LA competente, il benestare del Responsabile LL circa l'opportunità di agire davanti al Giudice del Lavoro e le indicazioni specifiche sul prosieguo della procedura, procede a darne informazione alla struttura proponente.

DRUO/GPC/DC o DRUO/RU Terr.li dovranno trasmettere al LA competente il rapporto informativo per la costituzione in giudizio entro e non oltre 5 giorni dalla notifica alla società della richiesta di adesione al costituendo CCA da parte dell'TTL competente.

Si rammenta che se DRUO/GPC/DC o DRUO/RU Terr.li competenti non provvedono, entro il suindicato termine di 10 giorni a comunicare il proprio rifiuto di adesione al CCA esterno nonché – per il tramite del LA competente – a depositare il ricorso in accertamento dinnanzi all'AGO, la sanzione disciplinare impugnata non ha effetto.

Depositando il suddetto ricorso, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970, la sospensione della sanzione permane fino alla definizione del giudizio.

b. Collegio di Conciliazione e Arbitrato interno (ex art. 67 CCNL ACAF del 16/12/2016)

In questo caso, pervenuto da parte del LA territorialmente competente l'invito a nominare in seno al costituendo CCA interno il rappresentante aziendale, entro 10 giorni dalla suddetta richiesta, a pena di decadenza, DRUO/GPC/DC o DRUO/RU Terr.li competenti devono formalizzare al LA richiedente e al lavoratore interessato il rifiuto di adesione al CCA e la volontà di adire l'AGO mediante il deposito del ricorso in accertamento.

Pertanto, ricevuta la suddetta comunicazione, DRUO/RU Terr.li competenti devono interessare tempestivamente DRUO/GPC/DC e informare immediatamente il LA territorialmente competente circa la volontà di adire il Giudice del Lavoro, esponendone le ragioni e fornendo tutta la documentazione relativa alla procedura disciplinare posta in essere.

DRUO/GPC/DC, una volta acquisito, per il tramite del LA competente, il benestare del Responsabile LL circa l'opportunità di agire davanti al Giudice del Lavoro e le indicazioni specifiche sul prosieguo della procedura, procede a darne informazione alla struttura proponente.

DRUO/GPC/DC o DRUO/RU Terr.li dovranno trasmettere al LA competente il rapporto informativo per la costituzione in giudizio entro e non oltre 5 giorni dalla notifica alla società della richiesta di adesione al costituendo CCA da parte del LA competente.

Si rammenta che, anche in questo caso, se DRUO/GPC/DC o DRUO/RU Terr.li competenti non provvedono, entro il suindicato termine di 10 giorni a comunicare il proprio rifiuto di adesione al CCA interno nonché – per il tramite del LA competente – a depositare il ricorso in accertamento dinnanzi all'AGO, la sanzione disciplinare impugnata non ha effetto.

Depositando il suddetto ricorso, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970 e del comma 6 dell'art. 67 del CCNL ACAF del 16/12/2016, la sospensione della sanzione permane fino alla definizione del giudizio.

Controlli Chiave L.262/2005

PAC/TRE n. 004 "Gestione del Personale Dipendente"

***Controlli Chiave D.Lgs.
231/2001***

Macro attività (cod. N): "Contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria"

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.454.1/DRUO del 27 mag 2021 Procedura per la Gestione del Contenzioso del Lavoro	DRUO Pagina 13 di 19
---	---	---

Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	N.A.
--	------

3.6. Sottoprocesso 06 - Rapporto Informativo

Sottoprocesso 06 - Rapporto Informativo	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia - Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) - Gestione del Personale e Contenzioso (GPC) - Disciplina e Contenzioso (DC) - Risorse Umane Territoriali (RU Terr.li) Ferrovie dello Stato Italiane SpA - Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione - Legale Lavoro (LL) - Legal Advisor (LA) Ferservizi Dipendente/ex dipendente/Dipendente di ditta appaltatrice/Soggetti esterni
Descrizione a. Competenza La competenza ad istruire il ricorso (ricevuto o in corso di predisposizione) è attribuita alle strutture di DRUO/GPC/DC e DRUO/RU Terr.li ognuna per il rispettivo perimetro di competenza e DRUO/GPC/DC in via esclusiva per casi seriali di interesse nazionale e obbligo solidale. b. Contenuto La struttura DRUO/GPC/DC o DRUO/RU Terr.li competente, acquisite le informazioni dalle strutture e dalle persone a conoscenza dei fatti di causa, predispone una dettagliata relazione, corredata della documentazione di supporto, indicando altresì i nominativi di quei dipendenti che, a diretta conoscenza dei fatti, possono essere citati in giudizio quali testimoni per l'Azienda. c. Tempi di riscontro Il rapporto informativo dovrà essere trasmesso al Legal Advisor (LA) competente alla gestione del relativo giudizio, con congruo anticipo rispetto alla data della prima udienza, al fine di consentire la tempestiva costituzione in giudizio della Società. Poiché ai sensi dell'art. 416 cpc la costituzione avviene depositando la memoria difensiva in cancelleria almeno 10 gg. prima dell'udienza, la trasmissione del rapporto informativo dovrà avvenire – di norma - almeno 30 gg. prima della data dell'udienza. Nel caso di ricorsi ex art. 1, comma 48, L. 92/2012 (legge Fornero, che prevede un'apposita procedura per l'impugnazione dei licenziamenti di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), la Società ha di norma un termine non inferiore a 5 gg. prima della data di udienza, per costituirsi. Poiché il ricorso quando è notificato ritualmente perviene all'azienda almeno 25 gg. prima della data di udienza, i tempi per la predisposizione del rapporto informativo sono alquanto ridotti; pertanto, in questi casi, bisogna velocizzare i tempi di lavorazione in modo da inviare il rapporto informativo in tempo utile per la tempestiva costituzione in giudizio e comunque di norma 25 giorni prima della data dell'udienza.	

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.454.1/DRUO del 27 mag 2021 Procedura per la Gestione del Contenzioso del Lavoro	DRUO Pagina 14 di 19
--	---	------------------------------------

Controlli Chiave L.262/2005	<i>PAC/TRE n. 004 "Gestione del Personale Dipendente"</i>
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>Macro attività (cod. N): "Contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria"</i>
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	N.A.

3.7. Sottoprocesso 07 - Procuratore Speciale

Sottoprocesso 07 Procuratore Speciale	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia - Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) - Gestione del Personale e Contenzioso (GPC) - Risorse Umane Territoriali (RU Terr.li) Procuratore Speciale Ferrovie dello Stato Italiane SpA - Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione (DCRUO) - Legale Lavoro (LL) - Legal Advisor (LA) competente
Descrizione Ricevuto il rapporto informativo, il LA competente cura l'affidamento della causa al Difensore fiduciario, a mezzo del quale l'Azienda si costituirà in giudizio. A rappresentare la società in giudizio è il Procuratore Speciale il quale è individuato fra i dipendenti in possesso di procura speciale, conferita, per atto notarile, dal Responsabile DCRUO/LL, nella sua qualità di Istitore di Trenitalia S.p.A. I dipendenti in possesso di Procura Speciale, individuati all'interno delle strutture di DRUO/GPC e DRUO/RU Terr.li con comprovate esperienza e competenza professionale nel settore devono essere a conoscenza dei fatti di causa, avendo il giudice facoltà di procedere all'interrogatorio (libero o formale) del Procuratore Speciale. Il LA competente per la gestione del relativo contenzioso condivide con il Procuratore Speciale individuato dalla Società la linea di comportamento da adottarsi in udienza. Il Procuratore Speciale, nell'ambito delle indicazioni ricevute dalla propria struttura di appartenenza, previa condivisione dei relativi termini e condizioni con il LA competente, ha il potere di conciliare in giudizio la controversia e di sottoscrivere il relativo verbale. Se ritenuto opportuno ovvero necessario dalla Società o anche su indicazione del LA competente, il Procuratore Speciale deve altresì partecipare anche alle successive udienze, con particolare riferimento a quelle di escussione testimoniale - per i contenziosi di interesse/rilevanza aziendale (es. interposizione di manodopera, disciplina, funzioni superiori per livelli di Quadro e Dirigente) ovvero inerenti ad altre materie di volta in volta segnalate dalle strutture di LA competente in ambito DCRUO/LL.	
Controlli Chiave L.262/2005	<i>PAC/TRE n. 004 "Gestione del Personale Dipendente"</i>
Controlli Chiave D.Lgs.	<i>Macro attività (cod. N): "Contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria"</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.454.1/DRUO del 27 mag 2021 Procedura per la Gestione del Contenzioso del Lavoro	DRUO Pagina 15 di 19
--	---	------------------------------------

231/2001	
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	N.A.

3.8. Sottoprocesso 08 - Esecuzione provvedimenti giudiziari e accordi transattivi. Prosecuzione giudizio

Sottoprocesso 08 - Esecuzione provvedimenti giudiziari e accordi transattivi. Prosecuzione giudizio.	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia - Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) - Gestione del Personale e Contenzioso (GP) - Disciplina e Contenzioso (DC) - Risorse Umane Territoriali (RU Terr.li) - Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) - Amministrazione e Bilancio (AB) Ferrovie dello Stato Italiane SpA - Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione (DCRUO) - Legale Lavoro (LL) - Legal Advisor (LA) Ferservizi
Descrizione A seguito di una decisione giudiziale (di condanna o di riforma di una precedente pronuncia) ovvero di accordi transattivi che definiscono un giudizio pendente, la Società procederà all'esecuzione secondo le proprie procedure interne. Ricevuto il titolo giudiziale ovvero l'accordo transattivo, il LA competente: - previo esame, individua gli adempimenti da porre in essere ai fini della corretta esecuzione del provvedimento e compila l'apposita scheda di esecuzione che sottoscriverà, dando indicazione anche sulla liquidazione delle spese legali eventualmente previste a carico della Società; - comunica formalmente alla competente struttura di DRUO/GPC/DC di Trenitalia l'esito del giudizio e trasmette la scheda di esecuzione relativa agli adempimenti da porre in essere in esecuzione del provvedimento precisando se si tratta di esecuzione in via provvisoria o a titolo definitivo. DRUO/GPC/DC ricevuto dal LA competente il provvedimento da eseguire ovvero l'accordo transattivo che ha definito il contenzioso, unitamente all'indicazione delle specifiche azioni da porre in essere in esecuzione dello stesso, pone in essere gli adempimenti conseguenti, coerentemente con quanto disposto dalla CO n.442/DAFC r.v., interessando le strutture competenti di Ferservizi e di DAFC/AB di Trenitalia e dandone informativa a DRUO/RU Terr.li. La liquidazione dell'importo riconosciuto a controparte viene effettuata, ove possibile, mediante accredito sul primo ruolo paga utile, indipendentemente dallo "status" corrente del lavoratore (in servizio o cessato), d'accordo con il LA competente, attraverso la struttura di Ferservizi competente. La liquidazione medesima viene invece effettuata tramite procedura di richiesta BSF (Benestare Senza Fattura), e	

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.454.1/DRUO del 27 mag 2021 Procedura per la Gestione del Contenzioso del Lavoro	DRUO Pagina 16 di 19
---	--	---

quindi direttamente con il sistema contabile societario, attraverso la struttura di Ferservizi competente, quando la sentenza disponga o le condizioni esecutive impongano carattere di urgenza, cioè tempi di esecuzione maggiormente ravvicinati rispetto a quelli del primo ruolo paga utile, e/o forma di pagamento diversa dal bonifico bancario. Nel caso di notifica di atto di precetto alla Società, DRUO/GPC/DC ne informa la struttura DCRUO/LL; il LA competente, verificata l'opportunità di procedere all'opposizione (all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi), provvede all'affidamento dell'incarico al Legale fiduciario dando avvio al procedimento giudiziale.

Se invece il titolo non è opponibile, il DCRUO/LA competente comunica formalmente di procedere al pagamento degli importi indicati nel precetto alla struttura di DRUO/GPC/DC che, coerentemente con la CO n.442/DAFC r.v., dovrà interessare la competente struttura di Ferservizi e DAFC/AB per i seguiti di competenza.

In caso di pignoramento diretto di beni e/o somme, ovvero di notifica di atto di pignoramento presso terzi, DRUO/GPC/DC ne informa la struttura DCRUO/LL; il LA competente, verificata l'opportunità di procedere all'opposizione (all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi), provvede all'affidamento dell'incarico al Legale fiduciario dando avvio al procedimento giudiziale.

Se invece il titolo non è opponibile, il LA fornirà le più opportune indicazioni per la gestione del processo.

Avverso la pronuncia giudiziale sfavorevole alla Società DCRUO/LL, unitamente a DRUO/GPC/DC e DRUO/RU Terr.li, valuterà l'opportunità o meno di impugnare la decisione.

Relativamente alla eventuale impugnazione in Cassazione della sentenza di appello, trattandosi di questione di mero diritto, la valutazione è a cura del Responsabile della DCRUO/LL, avuto riguardo anche ad eventuali implicazioni gestionali.

Controlli Chiave L.262/2005	<i>PAC/TRE n. 004 "Gestione del Personale Dipendente"</i>
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>Macro attività (cod. N): "Contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria"</i>
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	N.A.

3.9. Sottoprocesso 09 - Contributi Unificati. Compensi CTU. Onorari Presidenti Collegi di Conciliazione e Arbitrato

Sottoprocesso 09 - Contributi Unificati. Compensi CTU. Onorari Presidenti Collegi di Conciliazione e Arbitrato	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia - Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) - Gestione del Personale e Contenzioso (GPC) - Disciplina e Contenzioso (DC) Ferrovie dello Stato Italiane SpA - Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione - Legale Lavoro (LL) - Legal Advisor (LA)
Descrizione Per il pagamento del Contributo Unificato e dei compensi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio nominati dal Giudice nonché degli onorari dei Presidenti dei Collegi di Conciliazione e Arbitrato, previe opportune verifiche, il L.A.	

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.454.1/DRUO del 27 mag 2021 Procedura per la Gestione del Contenzioso del Lavoro	DRUO Pagina 17 di 19
---	---	---

competente ne autorizza il pagamento al DRUO/GPC/DC.

DRUO/GPC/DC pone in essere i conseguenti adempimenti di competenza interessando la Struttura di DAFC/AB, coerentemente con la CO n.442/DAFC r.v., che fornisce autorizzazione per l'ambito di competenza.

Controlli Chiave L.262/2005	<i>PAC/TRE n. 004 "Gestione del Personale Dipendente"</i>
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>Macro attività (cod. N): "Contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria"</i>
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	N.A.

3.10. Sottoprocesso 10 - Liquidazione Onorari

Sottoprocesso 10 - Liquidazione Onorari	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia - Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) - Amministrazione e Bilancio (AB) Ferrovie dello Stato Italiane SpA - Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione - Legale Lavoro (LL) - Legal Advisor (LA)
Descrizione Il L.A. competente, ricevuto il progetto di notula dal Legale Fiduciario incaricato alla difesa in giudizio, ne verifica la congruità nonché la conformità. Procede quindi alla predisposizione di apposito tabulato che, unitamente al progetto di notula, inoltra alla competente Struttura aziendale DAFC/AB, autorizzandone il pagamento. DAFC/AB provvederà all'emissione della Entrata Merci. Una volta emessa l'Entrata Merci dalla Società, la stessa viene inserita nel sistema contabile dedicato.	
Controlli Chiave L.262/2005	<i>PAC/TRE n. 004 "Gestione del Personale Dipendente"</i>
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>Macro attività (cod. N): "Contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria"</i>
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	N.A.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.454.1/DRUO del 27 mag 2021 Procedura per la Gestione del Contenzioso del Lavoro	DRUO Pagina 18 di 19
---	---	------------------------------------

3.11. Sottoprocesso 11 - Monitoraggio attività

Sottoprocesso 11 - Monitoraggio attività	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia - Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) - Gestione del Personale e Contenzioso (GPC) - Disciplina e Contenzioso (DC) - Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo - Amministrazione e Bilancio (AB) Ferrovie dello Stato Italiane SpA - Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione - Legale Lavoro (LL) Ferservizi
Descrizione Il Responsabile DRUO riceve, <i>mensilmente:</i> • dal Responsabile DCRUO/LL, l'aggiornamento numerico dei dati relativi allo stato del contenzioso del lavoro di competenza di Trenitalia S.p.A, suddiviso per materie; <i>trimestralmente:</i> • da DCRUO/LL, le informazioni relative agli oneri da iscrivere al Fondo Rischi per il contenzioso del lavoro nonché l'Analisi del Fondo Rischi. Tali informazioni sono inviate da DCRUO/LL anche a DAFC/AB. • dal LA Area Centro e Procedure Recupero le informazioni relative ai recuperi conclusi nel trimestre di riferimento. Dai report ricevuti DRUO/GPC/DC individua i principali rischi di contenzioso e può proporre al management le più opportune azioni di mitigazione. DRUO/GPC/DC trimestralmente, invia a DCRUO/LL il valore complessivo degli importi liquidati in relazione alle pratiche di esecuzione ricevute. Tali consuntivi sono forniti direttamente a DRUO/GPC/DC da Ferservizi.	
Controlli Chiave L.262/2005	PAC/TRE n. 004 "Gestione del Personale Dipendente"
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	Macro attività (cod. N): "Contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria"
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	N.A.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.454.1/DRUO del 27 mag 2021 Procedura per la Gestione del Contenzioso del Lavoro	DRUO Pagina 19 di 19
---	---	---

4. Documentazione di Riferimento

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia SpA in applicazione del Dlgs n.231/01;
- Codice Etico di Gruppo FS Italiane;
- CO n.81/DRUO r.v. “Procedura Gestione del Procedimento Disciplinare”;
- CO n.442/DAFC r.v. “Procedura Processo di pagamento con Benestare Senza Fattura”;
- CO/G n.41/DCRUO del 7 febbraio 2020 "Procedura per la gestione del contenzioso in materia legale lavoro”;
- CO/I n.14/P r.v. “Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione di Trenitalia”;
- CO n.520/P-AD r.v. “Anti Bribery&Corruption Management System di Trenitalia SpA”.